

# SPIDER /// SOFTWARE

Donde la imaginación no tiene límites

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre JUAN DARIO MEJIA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.560.226 de Medellín, mayor de edad y domiciliado en Medellín, en su calidad de Representante Legal de la empresa SPIDERSOFTWARE S.A.S., identificada con NIT 901.455.504, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte ANLLY LORENA VARGAS CASTAÑEDA, quien se identifica como aparece al pie de su firma y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido en celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, el cual se regulará por las siguientes cláusulas y, en general, por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia:

### PRIMERA. Objeto del Contrato.

EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios profesionales de manera independiente, sin subordinación ni dependencia, utilizando sus propios medios, para la programación de software y aplicaciones móviles, en los términos definidos en la propuesta de servicios y en este contrato. Las actividades objeto de este contrato deberán ser realizadas en la dirección de residencia del CONTRATISTA, Calle 36D 4256, Medellín, o en el lugar que éste determine, y conforme a las condiciones adicionales que se estipulan en el presente documento.

### SEGUNDA. Término del Contrato.

Este contrato tendrá una duración de tres (3) meses, desde el 02 de octubre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024.

### TERCERA. Honorarios.

EL CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000), pagaderos en seis (6) cuotas mensuales iguales, previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente ante EL CONTRATANTE.



319 2821 759 /// ✉ info@spidersoftware.co



Donde la imaginación no tiene límites

#### CUARTA. Prórroga.

Si EL CONTRATANTE decide ampliar el plazo del contrato una vez vencido, deberá comunicarlo a EL CONTRATISTA por escrito, con la debida antelación.

#### QUINTA. Obligaciones de EL CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE se obliga a:

- a) Facilitar de manera oportuna la información y documentación necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
- b) Proporcionar los elementos técnicos y logísticos requeridos para la ejecución de los servicios cuando sea aplicable.
- c) Cumplir con el pago de los honorarios en los términos establecidos en este contrato.

#### SEXTA. Obligaciones de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a:

- a) Realizar las labores de programación de aplicaciones web y móviles conforme a lo pactado.
- b) Entregar los trabajos en las fechas acordadas.
- c) Proporcionar la documentación técnica de los trabajos entregados.

#### SÉPTIMA. Vigilancia del Contrato.

EL CONTRATANTE o su representante podrán supervisar la ejecución de los servicios contratados, realizar observaciones, y solicitar las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento adecuado del objeto contractual.

#### OCTAVA. Terminación.

El contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo, o unilateralmente en caso de incumplimiento de alguna de las partes, o por cualquier otra causa establecida en la ley.





# SPIDER /// SOFTWARE

Donde la imaginación no tiene límites

## NOVENA. Independencia de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA actuará de manera autónoma, sin subordinación laboral hacia EL CONTRATANTE. Las obligaciones de EL CONTRATANTE se limitan al cumplimiento de lo pactado y al pago de los honorarios estipulados.

## DÉCIMA. Exclusión de Relación Laboral.

No existirá relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA ni con el personal que éste utilice en la ejecución de las actividades contratadas.

## DÉCIMA PRIMERA. Seguridad Social.

EL CONTRATISTA deberá estar afiliado al sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones, y deberá presentar los soportes correspondientes al momento de la firma del contrato.

## DÉCIMA SEGUNDA. Cesión del Contrato.

EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero sin la previa autorización por escrito de EL CONTRATANTE.

## DÉCIMA TERCERA. Domicilio Contractual.

Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Medellín. Las notificaciones se recibirán en las siguientes direcciones:

EL CONTRATANTE: Calle 44 No. 9460, Of. 1610, Medellín.

EL CONTRATISTA: Calle 36D 4256, Medellín.





# SPIDER /// SOFTWARE

Donde la imaginación no tiene límites

#### DÉCIMA CUARTA. Cláusula de Confidencialidad.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información, documentación, y material al que tenga acceso durante la ejecución del contrato, incluyendo, pero no limitándose a, código fuente, algoritmos, documentación técnica, estrategias comerciales y cualquier otro material que se le facilite o al que tenga acceso por razón del presente contrato (en adelante, "Información Confidencial").

Todo el código fuente, documentación, programas, mejoras, y cualquier otra propiedad intelectual generada o a la cual EL CONTRATISTA tenga acceso como parte de la ejecución del contrato, es y seguirá siendo de propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA no podrá, bajo ninguna circunstancia, compartir, reproducir, divulgar, utilizar para fines propios o de terceros, ni distribuir total o parcialmente dicha Información Confidencial sin la previa y expresa autorización por escrito de EL CONTRATANTE.

El incumplimiento de esta obligación de confidencialidad dará lugar a la imposición de sanciones civiles y penales conforme a la legislación colombiana, sin perjuicio de las acciones contractuales y legales que EL CONTRATANTE pueda ejercer en caso de perjuicio derivado de la violación de esta cláusula.



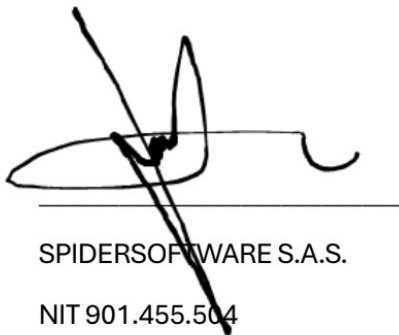


# SPIDER /// SOFTWARE

Donde la imaginación no tiene límites

La obligación de confidencialidad permanecerá vigente incluso después de la terminación del presente contrato.

El presente contrato se firma en dos ejemplares de igual tenor en Medellín, el día 02 de octubre de 2024.



SPIDERSOFTWARE S.A.S.

NIT 901.455.504

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE



ANLLY LORENA VARGAS CASTAÑEDA

CONTRATISTA